

摘要：

分析认为，关税由进口商缴纳，但成本往往已通过涨价转嫁给消费者。退款将直接打回企业账户，企业并无法律义务将这笔钱退还给消费者，仅部分直邮快递客户有望获退。这意味着，普通消费者此前多付的钱，在现行机制下大概率无法追回。

美国海关与边境保护局（CBP）周一正式开放关税退款申请门户，允许进口商就最高法院裁定违宪的特朗普关税申请退款。然而，这笔总额高达数千亿美元的退款能否真正流回消费者口袋，答案远比系统上线更为复杂。

根据CBP公告，门户于周一上午8时开放，进口商及其报关行可通过在线系统提交申报。据统计，截至4月14日，已有56497家进口商完成注册，合计可申请退款金额（含利息）约达1270亿美元。CBP表示，审批通过后退款将在60至90天内发放，且将分阶段处理，优先处理较近期的关税缴纳记录。

问题的核心在于：**关税由进口商缴纳，但成本往往已通过涨价转嫁给消费者**。退款将直接打回企业账户，企业并无法律义务将这笔钱退还给消费者。这意味着，**普通消费者此前多付的钱，在现行机制下大概率无法追回**。

成本已转嫁消费者，退款却不会原路返回

这是整个退款机制中最值得关注的结构性问题。关税由进口商缴纳，但许多企业已将这部分成本以涨价形式转移给消费者——消费者实际上承担了税负，却不在退款名单之列。

周一上线的系统将退款直接发放给缴税企业，这些企业在法律上没有义务将款项退还给消费者。

目前，多起集体诉讼正在美国司法系统中推进，原告方试图迫使Costco、Ray-Ban母公司Essilor Luxottica等企业向消费者退款，但诉讼结果尚不明朗。

相比之下，普通消费者获得退款的可能性更多来自FedEx、UPS等快递公司——这些公司在跨境直邮业务中直接向消费者收取了关税。

FedEx已表示，一旦收到CBP退款，将转还给相关客户，并计划于4月20日开始提交申请。“支持客户应对监管变化始终是我们的首要任务，”FedEx在声明中表示。

分析指出，**对于绝大多数通过零售渠道购物、已默默承受涨价之苦的消费者而言，这笔钱大概率不会再回到他们手中**。

最高法院裁定违宪，退款程序随之启动

今年2月20日，美国最高法院以6比3的多数裁定，特朗普去年4月援引1977年《国际紧急经济权力法》（IEEPA），以贸易逆差构成“国家紧急状态”为由，对几乎所有贸易伙伴加征进口关税，属于越权行为，侵犯了国会的税收设定权。

最高法院多数意见未直接涉及退款问题，但美国国际贸易法院随后裁定，受IEEPA关税影响的企业有权获得退款。CBP数据显示，超过33万家进口商在逾5,300万批次货物上共缴纳约1,660亿美元关税。



不过，并非所有缴税记录都符合首批退款资格。本次系统首阶段仅受理尚未完成最终核定、或处于最终核定80天窗口期内的关税申报。

系统上线并不意味着退款唾手可得。律师事务所Ice Miller合伙人Meghann Supino表示，她建议客户在申报时务必逐一列明所有提交给CBP的单据编号，任何一项不符合条件的记录都可能导致整批申报被拒。

"如果文件中有一条记录不符合资格，可能导致整个申报被驳回，或该行项目被海关拒绝，"她说。她同时预计，系统上线首日可能出现技术故障，"就像任何备受关注的在线系统上线一样，周一可能会有些磕磕绊绊。"

会计与咨询公司Armanino负责转让定价业务的合伙人Nghi Huynh指出，大多数申请退款的企业进口的是混合商品，并非全部符合条件。"每份文件可能包含数千条记录，但准确性至关重要，格式或数据有误就会被拒。"

对于中小企业而言，这套退款系统来得迟，走得也慢。明尼苏达州罗切斯特市雪茄品牌After Action Cigars联合创始人Brad Jackson表示，CBP一宣布上线日期，他就立即开始整理记录、准备录入信息。

该公司从尼加拉瓜和多米尼加共和国进口雪茄及配件，去年共缴纳3.4万美元关税，为避免流失客户，公司选择自行吸收大部分成本而非提价。

"我最担心的是周转时间，"Jackson说，"一个需要数月才能完成的退款流程，根本解决不了它本应解决的现金流问题。"他还提到，去年春天曾因一份文件缺失导致货物延误两周，这次他格外谨慎。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 22  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论